

Garanties légales relatives aux défauts de conformité, aux vices cachés et décennale des fabricants-fournisseurs.

ATLANTEM est tenue des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions des articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation. ATLANTTEM est également tenue de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que la délivrance du bien conforme au contrat de l'article 1604 du Code civil.

Lorsqu'il agit sur le fondement de la garantie légale de conformité, le consommateur et/ ou le client nonprofessionnel :

- Bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant vingtquatre mois à compter de la délivrance du bien.
- Ne doit pas avoir eu connaissance de ce défaut au moment de sa livraison et ce défaut doit avoir affecté le bien au moment de sa délivrance.
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-8 du Code de la Consommation.

Dans l'hypothèse où l'action fondée sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est intentée par le consommateur* et/ou le client professionnel, dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Celui-ci pourra, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut, demander soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil. Le Consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil.

Par ailleurs ATLANTTEM est tenue de la garantie décennale des fabricants-fournisseurs conformément à l'article 1792-2 et suivants du Code Civil définissant une responsabilité solidaire avec le client professionnel qui a mis en œuvre la menuiserie ATLANTTEM au bénéfice du consommateur. Cette garantie s'applique en cas de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

* Le consommateur et/ou le client non professionnel : désigne toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Le client professionnel : désigne le cocontractant d'ATLANTTEM agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

La livraison : désigne la mise à disposition du bien au client professionnel dans les conditions contractuelles. La délivrance du bien : désigne la mise à disposition du bien au consommateur par le client professionnel

La Garantie ATLANTTEM :

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE ATLANTTEM :

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale (appelée Garantie ATLANTTEM). Les consommateurs, les clients non-professionnels et/ ou les clients professionnels d'ATLANTTEM bénéficient de garanties commerciales, lesquelles s'appliquent aux produits installés dans la limite géographique de la France Métropolitaine. ATLANTTEM s'engage sur tout défaut de fabrication des produits et sous réserve d'une mise en œuvre, par ses clients professionnels, conforme aux règles de l'art (notamment du DTU 34.1) et aux préconisations de pose et d'entretien associés. Cette garantie est acquise à la date de livraison des produits chez le client installateur. Le client est tenu d'apporter tout élément de preuve de ces défauts ou vices.

Les pièces réparées ou remplacées par ATLANTTEM pendant la période de garantie sont couvertes jusqu'à l'échéance de la garantie initiale du produit auquel elles se rapportent.



Toute demande de prise sous garantie doit être initiée via DIGITAM sous l'onglet SAV afin de formaliser celle-ci en ligne. Passé 6 semaines, ATLANTEM se réserve le droit de refuser toute prise en charge de manque de colis/quincaille, rayures et chocs (autres que ceux causés par le transport).

Conformément à l'article L133-3 du code de commerce, en cas de litige transport ou de manque à la livraison, le client doit indiquer des réserves précises sur le bon de livraison et doit dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison, envoyer une lettre recommandée ou un acte extrajudiciaire à ATLANTEM afin de confirmer les réserves notées sur le document de transport. Passé ce délai, ATLANTEM se réserve de droit de refuser la demande de prise en charge par le client.

Le bénéfice de la garantie commerciale n'est acquis à l'acheteur que si ce dernier est à jour de ses obligations contractuelles à l'égard d'ATLANTEM et notamment de ces obligations de paiement qu'elle qu'en soit la cause.

La garantie portant sur la structure et l'assemblage des portails aluminium ou PVC est de 20 ans (hors accessoires 2 ans) dans les conditions normales d'utilisations.

L'ensemble des accessoires et quincailleries (poignées, embouts, doucines, gonds, pivots), laqués et non laqués, bénéficient d'une garantie de 2 ans, contre les défauts de fonctionnement, de fabrication et de traitement.

Concernant les clôtures/claustras, la garantie s'appliquera sous réserve de mise en œuvre conformément aux dimensionnement des grilles (hauteur maximum/ arasement à respecter selon le type de fixation – platine, platine manchon, scellement, ferrage...)

Détails des garanties par produits et garanties spécifiques par produits.

Les produits ATLANTEM sont garantis pour des durées variables, selon les éléments qui les composent et les normes auxquels ils sont soumis.

Produits	Gamme	Descriptif	Durée
Portail & Clôture 	PVC, ALU	Structure et assemblage (hors organes de manœuvre)	20 ans
		Stabilité du coloris beige PVC	5 ans
		Stabilité du coloris plaxé PVC	7 ans
		Stabilité du coloris blanc PVC	15 ans
		Laquage Aluminium (sous conditions & hors restrictions *)	20 ans
		Quincaillerie	2 ans
		Autres et clauses spéciales	cf clauses spécifiques

Les coloris des structures PVC peuvent présenter un vieillissement tel que perte de nuance et/ou de brillance et doit être considéré comme un phénomène évolutif, naturel et normal. En aucun cas cela peut être considéré comme un défaut et pris en garantie.

La garantie Thermolaquage aluminium est valable 20 ans et couvre les défauts suivants :

- Décollement
- Écaillage ou cloquage
- Corrosion, autre que la corrosion causée par pliage ou déformation due à des chocs ou autres interactions d'éléments extérieurs.

Concernant le bord de mer :

- La garantie est réduite à 5 ans pour les produits installés à moins de 5 kilomètres d'une côte, et 2 ans jusqu'à 100 mètres.
- La garantie est exclue pour les produits installés à moins de 100 mètres d'une côte.



ATLANTEM préconise un nettoyage et entretien du portail en fonction de l'environnement plus ou moins agressif au laquage mais à minima trimestriel.

-
Les automatismes, télécommandes et périphériques sont garanties comme suit :

	CARDIN	SOMFY	DEA	GATES	AIPHONE
Moteur	3 ans	5 ans	3 ans		
Carte électronique	3 ans	5 ans	3 ans		
Emetteur	3 ans	5 ans	3 ans		
Clavier à code	3 ans	5 ans	3 ans		
Cellule	3 ans	5 ans	3 ans		
Clignotant	3 ans	5 ans	3 ans		
Batterie	3 ans	3 ans			
Panneau solaire		3 ans			
Visiophone		5 ans		2 ans	2 ans

Attention : La garantie est de 3 ans pour les émetteurs, claviers à code, cellules, clignotants, visiophones (éléments de marque SOMFY) jusqu'à janvier 2020. La garantie des cartes électroniques est applicable sous réserve d'étanchéité des passages de câbles vis-à-vis de celle-ci.



ATLANTEM s'engage à mettre à disposition les pièces détachées équipant les produits ATLANTEM 10ans à compter de la commande du produit par le client professionnel. Les pièces détachées pourront ne pas être totalement identique aux pièces d'origine et peuvent ainsi présenter un aspect visuel différent mais garderont un fonctionnement équivalent à défaut d'être identique. Dans certains cas, une adaptation du système en place pourra être nécessaire afin d'intégrer la pièce détachée.

La garantie ATLANTEM ne peut s'appliquer dans les cas suivants :

- Le remplacement des pièces d'usure (joints, roulettes, butées, piles et batteries...)
- Les anomalies admises par les tolérances de fabrication, fixées par les normes françaises et européennes et/ou les référentiels métiers.
- Le mauvais stockage, la mise en œuvre du produit, le défaut d'entretien ou de réglage.
- Pose non conforme aux préconisations ATLANTEM (notice et prescriptions), aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.
- L'absence ou la dégradation de la protection d'origine,
- La modification apportée au produit et/ou accessoires sans notre accord préalable.
- L'utilisation du produit non-conforme à sa destination.
- Les désordres résultant d'un environnement ou de conditions anormalement agressives.
- Les dommages résultant des cas de force majeure (tels que définis par la Loi et les Tribunaux), y compris incendie, dégâts des eaux, foudre et vitesse du vent anormalement élevée, ainsi que les dommages provoqués par un tiers ou par le fait du client.
- Les détériorations provenant de l'usure ou du vieillissement normal du produit.

Disponibilité des pièces détachées

- Le contact avec des produits corrosifs notamment ceux utilisés en construction et en entretien
- Changement de teinte et perte de brillance du thermolaquage

Exclusions – Limites de garantie :

Toute tentative de mise en conformité réalisée par le client sans notre accord entraîne la perte du droit à garantie. Les marchandises susceptibles de présenter un vice doivent être tenues à la disposition de l'Entreprise pendant 8 jours au moins après que la réclamation nous soit parvenue. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie. A titre d'information, si la réparation d'un bien entraîne son immobilisation, cette période d'immobilisation ou d'indisponibilité s'ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou à la date de mise à disposition du bien pour réparation ou remplacement si ce point de départ est plus favorable au consommateur, conformément à l'article L 217-28 du Code de la consommation.

Les exclusions pour garantie du thermolaquage :

Toute forme de dégradation de la couche de laque causée par :

- Usage anormal, usure normale ou vieillissement
- Utilisation de profilés de classe et de finition différente sur un même chantier
- Déformation de la surface d'appui
- Causes d'origine mécanique
- Chocs thermiques importants ou violents
- Friction d'objets émoussés



- Dégâts qui n'influencent pas l'aspect esthétique de l'ensemble
- De drainage défaillant de l'ensemble (colmatage des trous d'évacuation)
- Milieu agressif (notamment milieu chloré et bord de mer)
- Dégâts causés par un nettoyage non conforme aux consignes d'entretien, ou réparation sans soin
- Dégâts causés par l'immersion continue ou anormale dans des solutions aqueuses
- Les dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou l'endommagement de la couche de laque des profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après application de la laque
- Les dégâts causés par les couples galvaniques provenant de l'application de composants en alliages non compatibles (cuivre, plomb, zinc, etc.)
- Les dégâts causés suite au non entretien ou mauvais entretien chronique

Le vieillissement du laquage (perte de nuance et/ou de brillance) peut être constaté et doit être considéré comme un phénomène évolutif, naturel et normal. En aucun cas cela peut être considéré comme un défaut et pris en garantie.

Concernant la quincaillerie, les différents procédés de revêtements (Cataphorèse, Zingage, Peinture etc...) ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même traités, sont susceptibles de s'oxyder et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation

Garantie moteur :

La garantie est limitée à la réparation en usine ou au remplacement en usine des pièces prouvées défectueuses.

Sont exclus de la garantie les défauts ou les conditions suivantes :

- Les moteurs ouverts démontés cassés percés ou coupés
- Les consommables tels que piles et batteries
- Les désordres résultant d'erreur ou de négligence d'installation
- Les désordres résultant d'éléments associés non compatibles • Une manutention ou un stockage défectueux avant ou après montage.
- Une pose non conforme aux règles de l'art.
- Un défaut d'entretien
- Des modifications ou remplacements de pièces d'origine sans notre accord.
- Aux dommages causés par la foudre, inondations, raz de marée, incendie, liquides prohibés selon les conditions particulières d'entretien, actes de vandalisme et de guerre.
- A des dommages causés par des chocs violents, accidents, négligence dans la manipulation ou une utilisation impropre à l'utilisation normale du produit.

Sont exclus également de la garantie, l'électronique ou les moteurs :

- Dont il est possible de constater l'absence ou à la suppression des informations figurant sur l'étiquette.
- Dont l'utilisation n'est pas conforme aux prescriptions techniques de ceux-ci.

D'une manière générale, en cas de doute, ATLANTEM se réserve le droit d'effectuer son propre diagnostic avant toute prise en charge. Les frais de démontage, montage, frais de déplacement et frais de port, sont à la charge du revendeur.

Conditions particulières Portails

1. Portails PVC

Les profils en blanc garderont pendant 15 ans une stabilité normale à la lumière extérieure, toutefois quelques altérations constatées du coloris devront s'apprécier dans le cadre d'un vieillissement normal, il est en effet admis que tous les aspects des matériaux se modifient au cours du temps même pour les meilleures qualités. Cette garantie de coloris pendant 15 ans ne couvre que le remplacement nombre pour nombre des profils, à l'exclusion de tout accessoire, main d'œuvre, frais de transport et autres recours.



Cette garantie de coloris est ramenée à 5 ans pour le beige dans les mêmes conditions que le blanc ci-dessus. L'entretien très limité ne doit se faire que par le passage d'une éponge non abrasive et de l'eau claire.

Les profils plaxés :

Le procédé de fabrication des profilés rigides permet de garantir pendant 7 ans à compter de la livraison, une bonne tenue de ces éléments à l'action des intempéries et des U.V.

L'entretien très limité ne doit se faire que par le passage d'une éponge non abrasive et de l'eau claire, l'utilisation de produits chimiques, tels que des solvants peuvent détériorer le film ainsi que les profils. Cette garantie de 7 ans est limitée à une pose dans les pays tempérés et à une altitude inférieure à 1200 mètres.

Cette garantie de tenue pendant 7 ans ne couvre que le remplacement nombre pour nombre des profils, à l'exclusion de tout accessoire, main d'œuvre, frais de transport et autres recours.

Toutefois quelques altérations constatées du coloris devront s'apprécier dans le cadre d'un vieillissement normal, il est en effet admis que tous les aspects des matériaux se modifient au cours du temps même pour les meilleures qualités.

2. Portails Aluminium

Les profils utilisés pour la réalisation des portails en aluminium se font par une préparation spécifique soumises à un référentiel d'exigence appelé "Qualité Marine" et bénéficient ainsi des labels QUALICOAT et QUALIMARINE. Les décors des profils en ton bois sont réalisés sous label Qualidéco.

Dans le cadre d'un entretien normal adéquat, ces profils et uniquement ces profils extrudés bénéficient donc d'une garantie de vingt ans (20 ans) sur tenue du laquage (sur la base des informations précisées ci-dessus)

Dans le cas d'un très fort encrassement (dû à un manque d'entretien), il est recommandé de s'adresser à une entreprise spécialisée.

L'utilisation non compatible avec de l'aluminium laqué, d'acides à base de solvants ou autres produits chimiques peut entraîner des dommages à l'ouvrage (portail) et suspend ainsi l'application de la garantie.

Cette garantie de tenue ne couvre que le remplacement nombre pour nombre des profils, à l'exclusion de tout accessoire, main d'œuvre, frais de transport et autres recours.

Un document récapitulatif de l'entretien, fournis dans le colis d'accessoire, et sur le site www.Charuel.fr, est à remettre obligatoirement à l'utilisateur final.

Toutes ces garanties sont valables à date de signature dudit contrat, mais susceptibles d'évoluer. Seules les informations figurant sur le site internet CHARUEL concernant les garanties font foi et à date de livraison de la commande.

3. Entretien périodique du portail

Comment entretenir la quincaillerie ?

Les quincailleries telles que les poignées, paumelles et serrures doivent aussi être nettoyées à raison d'une fois par an.

Afin d'entretenir ces pièces mécaniques, **passez un peu de lubrifiant ou dégrissant** pour garantir leur bon fonctionnement et une plus grande longévité. Les crémones doivent être graissées régulièrement.



N'utilisez pas les produits à base de vinaigre, de citron, les nettoyeurs chlorés ou abrasifs qui risquent de retirer le revêtement anti-corrosion.

Comment entretenir les profils Aluminium laqués ?

L'entretien courant des portails laqués consiste en un simple lavage à l'eau additionné d'un détergent doux (ph compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Une notice d'entretien est présente dans le colis d'accessoire et doit être remise au client final. Des informations complémentaires sont disponibles en annexe.

Comment entretenir un portail en PVC ?

Les portails PVC s'entretiennent très facilement **avec une éponge et de l'eau légèrement savonneuse** suivi d'un **rinçage à l'eau claire**.

En aucun cas il ne doit être nettoyé à la vapeur, la température élevée entraîne des dommages irréversibles.

L'utilisation de produits chimiques est formellement interdite car cela peut provoquer des dommages.

Bien que des peintures adhérent sur du PVC existent, il ne faut jamais les utiliser pour revêtir les portails, vous perdriez le bénéfice de la garantie.

Remarque : Dans le cas d'un très fort encrassement (dû à un manque d'entretien) nécessitant une rénovation, il est recommandé de s'adresser à une entreprise spécialisée et possédant les compétences requises.

ANNEXE 1- ENTRETIEN DE L'ALUMINIUM THERMOLAQUE



Fréquence de nettoyage

La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissure sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.



Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin)
Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle, marine
Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense
Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées

Entretien courant



Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)
Rinçage soigné à l'eau claire
Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce
Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive
Paille de fer
Chiffon de couleur



Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché



Produits recommandés

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre



Produits déconseillés

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- **Oxydants** : eau oxygénée
- **Solvants organiques** :
 - Acétone et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
- Nettoyants mastic et dégoudronnant (acétate de méthyléthyle)
- Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
- Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool
- **Poudres et crèmes à récurer** : polish pour rénovation automobile ou pour rénovation du thermolaquage



ANNEXE 2 – ARTICLES LEGAUX

Conformément à l'article L 217-15 Du Code de la consommation, si la garantie commerciale s'applique également à un consommateur, les dispositions concernant les garanties légales applicables doivent être rappelées.

Article L 217-4 du Code de la consommation :

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Article L 217-5 du Code de la consommation :

« I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou



3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

L 217-12 du Code de consommation :

« Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :

1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;

2° De l'importance du défaut de conformité ; et

3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.

Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. »

Article L 217-16 du Code de la consommation :

« Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.

Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.

Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques. »

Article 1641 du Code civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »



Extrait de l'article 1648 du Code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. »

